

WAN NURUL SYAZWANIE BINTI WAN MOHD ZUKI

LWN.

MUHD FAIZ NAZMI BIN NORUL 'AZANI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 5 April 2021 bersamaan 22 Syaaban 1442H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0036-2021]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

**Pegumam Pemohon : Tn. Muhammad Iz'aan Bin Azalan daripada
Tetuan Izaan Azalan & Associates.**

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pihak Pemohon pada 17/2/2021 bagi menyemak prosiding kes interim nafkah anak inter-partie yang dikendalikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor melalui Kes Permohonan No.: 10100-038-0062-2020.

[2] Pihak Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah –

- i. Mahkamah Yang Mulia ini melalui permohonan Pemohon menurut seksyen 68 (1) Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam (Negeri Selangor) 2003 dengan ini menjalankan kuasa pengawasan dan penyemakan berhubung keputusan YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam terhadap Kes Permohonan No.: 10100-038-0062-2020;
- ii. Bahawa Mahkamah Yang Mulai ini mengakas keputusan YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di dalam Kes Permohonan No.: 10100-038-0062-2020 dengan memberikan perintah-perintah sebahagian yang dipohon oleh Pemohon dan sementara itu menggantung keputusan kes tersebut; dan
- iii. Apa-apa perintah atau relief yang difikirkan suaimanfaat dan perlu oleh Mahkamah Yang Mulai ini.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 17/2/2021. Alasan permohonan semakan Pihak Pemohon adalah sebagaimana berikut-

- a) Mahkamah Yang lebih tinggi mempunyai kuasa penyemakan dan pengawasan terhadap apa-apa prosiding, keputusan, penghakiman mahupun arahan yang telah diberikan oleh Mahkamah yang lebih rendah kedudukannya Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap apa-apa perkara atau prosiding yang dijalankan di Mahkamah Tinggi Syariah di Negeri Selangor;

- b) YA Hakim Bicara telah khilaf dan tersasar dari undang-undang dan Hukum Syarak apabila telah membuat keputusan menolak keseluruhan perintah interim yang telah dipohon oleh Pemohon;
- c) Pemohon telah memfailkan Saman Nafkah Anak Induk melalui Kes Saman No.: 10019-024-0004-2020 pada 3/2/2020 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam dan kemudiannya memfailkan Permohonan Interim Nafkah Anak melalui Permohonan No.: 10100-038-0062-2020 pada 24/1/2020 di Mahkamah Tinggi Syariah. Permohonan Interim Nafkah Anak tersebut telah berjaya diserahkan kepada Responden pada 28/9/2020 jam 9.00 malam;
- d) Pada 8/2/2021, YA Hakim Bicara telah menolak Permohonan Interim Nafkah Anak Pemohon dengan alasan ringkas secara lisan bahawa **Pemohon telah mempermainkan Mahkamah dengan memfailkan dua kes berhubung dengan nafkah anak** iaitu Nafkah Induk di Mahkamah Rendah Syariah dan juga Interim Nafkah Anak di Mahkamah Tinggi;
- e) Pemohon menegaskan bahawa Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan memohon agar Mahkamah menyemak kembali keputusan tersebut kerana pemfailan kes interim tersebut adalah bersifat sementara menunggu keputusan kes nafkah induk dimuktamadkan oleh Mahkamah.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 12/6/2015 di Kota Bharu Kelantan dan telah bercerai dengan kebenaran Mahkamah pada 28/5/2018. Penceraian mereka telah didaftarkan di Pejabat Agama Islam Negeri Selangor dengan Daftar Cerai No. 1580/2018. Hasil Perkahwinan, mereka telah dikurniakan seorang cahayamata lelaki.

[5] Pada 3/2/2020, Pemohon telah memfailkan Tuntutan Nafkah Anak Induk melalui Kes Saman No.: 10019-024-0004-2020 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam yang kini masih dalam proses perbicaraan. Kemudiannya Pemohon memfailkan Permohonan Interim Nafkah Anak melalui Permohonan No.: 10100-038-0062-2020 pada 24/1/2020 di Mahkamah Tinggi Syariah. Permohonan Interim Nafkah Anak tersebut telah berjaya diserahkan kepada Responden pada 28/9/2020 jam 9.00 malam, akan tetapi malangnya Responden enggan beri kerjasama untuk menandatangani penerimaan dokumen tersebut.

[6] Selepas penyampaian sempurna, Pemohon telah memfailkan hujahan pada 10/11/2020 dan kes tersebut ditangguhkan untuk keputusan pada 8/2/2021. Pada hari keputusan YA Hakim Bicara telah memutuskan bahawa Permohonan Perintah Interim Nafkah Anak yang difailkan oleh Pemohon adalah ditolak. Akibat tidak berpuashati dengan alasan penghakiman dan keputusan YA Hakim Bicara tersebut, Pemohon telah memfailkan permohonan semakan ini pada 17/2/2021.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[7] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAIS 2003] tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu. Peruntukan seksyen 68 EPAIS 2003 menyatakan -

Seksyen 68 - Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

(2) Apabila Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah.

[8] Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen seksyen 68 EPAIS 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan
Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

1. *Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
2. *Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
3. *Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*

- ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya menegani fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
 6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*

7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

[9] Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-

003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[10] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[11] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod Kes Permohonan No. : 10100-038-0062-2020. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan Hukum Syarak.

[12] Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, kami berpuashati bahawa kes Permohonan No. : 10100-038-0062-2020 telahpun selesai dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Syariah Selangor secara inter-parte tanpa kehadiran Responden walaupun telah diserahkan Notis Permohonan kes tersebut kepadanya pada 28/9/2020, jam 9.00 malam. YA Hakim Bicara telah memutuskan untuk menolak Permohonan Interim Nafkah Anak tersebut pada 8/2/2021.

[13] Pemohon mendakwa bahawa alasan penolakan Permohonan Interim Nafkah Anak tersebut dinyatakan oleh YA Hakim Bicara secara lisan pada tarikh keputusan bahawa **Pemohon telah mempermainkan Mahkamah dengan memfailkan dua kes berhubung dengan nafkah anak** iaitu Nafkah Anak Induk di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam dan juga Interim Nafkah Anak di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam.

[14] Kami telah meneliti dan menyemak rekod Kes Permohonan No. : 10100-038-0062-2020, kami dapati ada tiga bentuk alasan penghakiman diberikan oleh YA Hakim Bicara sepertimana berikut-

i. Catatan Perbicaraan

M : Mahkamah ringkaskan, ada kes difailkan di Mahkamah Rendah dan difailkan di Mahkamah Tinggi. Bila ada 2 kes nafkah difailkan, biasanya tidak dilayan. Bila failkan kedua-dua kes, maknanya mempermainkan Mahkamah. Mahkamah arahkan untuk ikut aturan. Mahkamah menolak kes ini.

ii. AP Ringkas

1.
2. Tujuan Pemohon memfailkan permohonan ini adalah supaya Responden membayar nafkah secara konsisten.
3.
4.
5. Selanjutnya pada 3/2/2020, Pemohon telah memfailkan kes Induk Tuntutan Nafkah Anak terhadap Responden di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam.

6. *Pemohon telah memfailkan Permohonan Nafkah Anak Interim terhadap Responden kerana **bimbang Permohonan Induk Nafkah akan berlangsung lama dalam perbicaraan.***
7. *Setelah meneliti Notis Permohonan, Afidavit dan Hujah Bertulis Pemohon, Mahkamah dengan ini memutuskan supaya Kes Nafkah Anak ini didengar di Mahkamah Rendah Syariah kerana ia lebih **ADIL untuk dibicarakan.***
8. *Keputusan : Mahkamah **MENOLAK** Permohonan Kes Interim Nafkah (Permohonan No.: 10100-028-0062-2020)*

iii. Alasan Penghakiman Ringkas

Isu Kes - Isu utama yang Mahkamah perlu putuskan di dalam kes ini iaitu kadar yang dipohon oleh Pemohon. Setelah Mahkamah meneliti permohonan Pemohon beserta Afidavit dan Hujah Bertulis yang dikemukakan, Mahkamah mendapati-

1. *Pemohon tidak dapat membuktikan pendapatan dan kemampuan Responden untuk membayar sejumlah nafkah tersebut;*
 - *Pemohon menuntut RM1,830.00 untuk seorang anak sebulan dan perbelanjaan tahunan anak sebanyak RM3,000.00 (Merujuk hujah bertulis Pemohon bertarikh 5 Oktober 2020).*
2. *Dalam masa yang sama, Pemohon telah memfailkan tuntutan nafkah anak di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam;*
3. *Pemohon tidak dapat membuktikan pendapatan Responden sama ada bekerja atau tidak dan suasana negara yang sedang dilanda Covid-19.*

[15] Berdasarkan pemerhatian dan penelitian, kami dapati alasan yang tercatat di dalam Catatan Perbicaraan pada 8/2/2021 adalah sama sepertimana yang didakwa oleh Pihak Pemohon. Ini kerana alasan penolakan yang diberikan oleh YA Hakim

Bicara adalah sama sepertimana yang didakwa didengar secara lisan oleh Peguam Pemohon semasa keputusan diberikan. Manakala bagi AP Ringkas dan Alasan Penghakiman Ringkas yang wujud di dalam fail rekod Kes Permohonan No. : 10100-038-0062-2020, pada hemat kami ia merupakan Alasan Penghakiman yang dibuat selepas keputusan diberikan oleh YA Hakim Bicara pada 8/2/2021.

[16] Melihat kepada Catatan Perbicaraan, AP Ringkas dan Alasan Penghakiman Ringkas tersebut, kami dapati bahawa YA Hakim Bicara adalah **tidak konsisten** dalam memberikan justifikasi kepada penolakan Permohonan Interim Nafkah Anak yang difailkan oleh Pihak Pemohon. Sepatutnya alasan penghakiman ringkas yang ditulis selepas keputusan diberikan tersebut **hendaklah sama** dengan apa yang telah dikemukakan (*publish*) di dalam prosiding kes tersebut. Oleh yang demikian, kami memberikan teguran kepada YA Hakim Bicara agar konsisten dalam memberikan justifikasi terhadap keputusan yang telah diputuskan.

[17] Merujuk kepada Permohonan Interim Nafkah Anak yang dipohon oleh Pihak Pemohon, ia merupakan suatu tindakan untuk mendapatkan nafkah anak sementara kes induk berhubung nafkah anak tersebut diputuskan. Asas kausa tindakan ini dinyatakan dengan jelas berdasarkan peruntukan seksyen 202(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] sepertimana berikut-

Perintah Interim Tentang Nafkah

(1) Tertakluk kepada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2003, jika Mahkamah berpuas hati, atas permohonan mana-mana pihak yang berhak mendapat nafkah dalam apa-apa kausa atau perkara, bahawa hal keadaan memerlukan dibuat suatu perintah

interim tentang nafkah terhadap orang yang bertanggung menurut Hukum Syarak untuk membayar nafkah, maka Mahkamah boleh membuat perintah sedemikian yang hendaklah berkuat kuasa serta-merta dan terus berkuat kuasa sehingga Mahkamah membuat keputusan atas kausa atau perkara itu.

[18] Frasa ayat “*Mahkamah boleh membuat perintah sedemikian yang hendaklah berkuat kuasa serta-merta dan terus berkuat kuasa sehingga Mahkamah membuat keputusan atas kausa atau perkara itu*” menunjukkan bahawa permohonan interim nafkah ini hendaklah dibuat setelah wujudnya kausa tindakan utama terhadap nafkah tersebut iaitu kes induk. Kewujudan kausa tindakan utama tersebut adalah bagi menjadi sandaran kepada tempoh kuatkuasa perintah interim nafkah anak yang akan dikeluarkan oleh Mahkamah nanti.

[19] Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menyatakan pemfailan kedua-dua kes iaitu kes induk nafkah anak di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam dan kes interim nafkah anak di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam menunjukkan Pihak Pemohon telah mempermain-mainkan Mahkamah, sebaliknya pemfailan kedua-dua bentuk kes tersebut adalah dibenarkan oleh undang-undang dan Hukum Syarak, di mana YA Hakim Bicara wajar memutuskan merit berkaitan dengannya apabila dipohon.

[20] Merujuk kepada seksyen 202(2) ETMMSS 2003, ia menjelaskan bahawa pertimbangan untuk membuat suatu Perintah Interim Nafkah Anak iaitu setelah Mahkamah berpuashati bahawa bapa kanak-kanak tersebut adalah berkeupayaan untuk membayar nafkah yang dipohon. Peruntukan tersebut menyatakan –

Jika permohonan yang tersebut dalam subseksyen (1) adalah berkenaan dengan suatu perintah interim untuk mendapatkan nafkah seseorang kanak-kanak, Mahkamah tidak boleh membuat perintah sedemikian melainkan jika Mahkamah berpuas hati bahawa bapa kanak-kanak itu atau seseorang yang bertanggung menurut Hukum Syarak untuk membayar nafkah kanak-kanak itu berkeupayaan untuk membayar nafkah yang dipohon itu.

[21] Responden di dalam Kes Permohonan No. : 10100-038-0062-2020 ini telah dinotiskan pada 28/9/2020 untuk menjawab dan membuat pembelaan terhadap Permohonan Interim Nafkah Anak tersebut. Walaubagaimanapun Responden telah mengambil sikap berdiam diri dan gagal menghadirkan diri bagi menyatakan keupayaannya terhadap jumlah yang dipohon di dalam Permohonan Interim Nafkah Anak tersebut. Kedegilan Responden ini mewajarkan permohonan tersebut diputuskan tanpa kehadirannya.

[22] Oleh yang demikian, pada hemat kami, sewajarnya YA Hakim Bicara memutuskan suatu jumlah nafkah terhadap anak tersebut berdasarkan imbalan keperluan *dharuriyyat*, *hajiyyat* atau *tahsiniyyat*. Ini adalah selari dengan pandangan Prof. Dr. Yusof al-Qardawi di dalam kitab *Fiqh Al-Aulawiyat* oleh (terjemahan oleh Ahmad Nuryadi Asmawi) di hlm. 26 menyebutkan-

“masalahat manusia terbahagi kepada 3 peringkat; Pertama; al-daruriyyat iaitu perkara yang dharuri / mutlak diperlukan untuk kehidupan manusia, Kedua; al-Hajiyyat iaitu perkara yang apabila ianya tidak ada maka kehidupan manusia akan menjadi sangat susah dan Ketiga; al-Tahsiniyyat iaitu perkara pelengkap yang menjadi hiasan tambahan di dalam kehidupan dan deengan kewujudannya maka kehidupan manusia akan menjadi lebih sempurna. Dengan yang demikian, Fiqh Pertimbangan dan Fiqh Keutamaan menuntut kita

untuk mendahulukan perkara-perkara yang termasuk di dalam al-daruriyat ke atas perkara-perkara yang termasuk ke dalam perkara hajiyyat dan tahsiniat. Kita juga dituntut mengutamakan perkara hajiyyat ke atas perkara tahsiniat ataupun yang bersifat pelengkap dan penyempurna sahaja”

[23] Adalah menjadi kewajiban seorang bapa untuk menanggung nafkah anaknya sama ada anak tersebut di bawah jagaannya atau di bawah jagaan orang lain. Perkara ini telah diperuntukkan dengan jelas dalam seksyen 73(1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, iaitu-

Seksyen 73 (1)– Kewajipan Menanggung Nafkah Anak

“Kecuali jika sesuatu perjanjian atau sesuatu perintah Mahkamah memperuntukkan selainnya, maka adalah menjadi kewajiban seseorang lelaki menanggung nafkah anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan seseorang lain, sama ada dengan mengadakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya”

[24] Keperluan nafkah anak ini perlu dipertimbangkan demi kelangsungan kehidupan anak tersebut oleh Mahkamah walaupun ianya sekadar keperluan yang *dharuriyyat* sahaja. Kewajipan pertimbangan terhadap keperluan nafkah anak ini adalah bagi pihak bapa sedar akan tanggungjawab dan kewajipannya yang perlu dilaksanakan. Oleh yang demikian, jika suatu perintah tentang nafkah dikeluarkan, maka hak anak terhadap nafkahnya tidak akan ternafi dengan kenggan atau kecuai seorang bapa tersebut. Merujuk kepada kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji*, Jilid 2, hlm. 165 menyatakan-

"..... Qadi hendaklah menetapkan nafkah tertentu yang mesti diberikan oleh bapa, atau memberi izin kepada anak untuk berhutang dengan kadar tertentu atau kadar yang diperlukannya menggunakan nama bapanya (bapa yang menanggung hutang tersebut). Oleh itu, nafkah tersebut menjadikan bapa berhutang apabila tidak ditunaikan pada waktunya. Nafkah tersebut tidak gugur dengan luputnya masa kerana ia telah menjadi hak milik anak disebabkan hukuman yang dijatuhkan oleh Qadi, sekalipun sebelum itu ia hanya dianggap sebagai pertolongan dan bantuan"

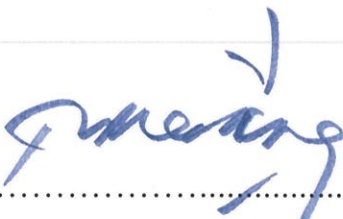
[25] Justeru itu, kami berpuashati bahawa tindakan YA Hakim menolak Permohonan Interim Nafkah Anak tersebut tanpa memutuskan suatu jumlah tertentu untuk anak tersebut, mewajarkan untuk kami campurtangan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

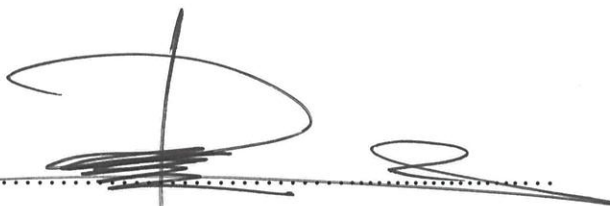
- [1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITERIMA**.
- [2] Perintah **Kes Permohonan No.: 10100-038-0062-2020** bertarikh **8/2/2021** adalah **DIBATALKAN**.
- [3] Prosiding Kes Permohonan No.: 10100-038-0062-2020 hendaklah diteruskan serta diputuskan di hadapan YA Hakim Bicara yang lain.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



-
- 1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
- 2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
- 3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

